

E-BOOK GRATUITO · DIREITO ODONTOLÓGICO

Guia Jurídico do Cirurgião-Dentista

Os 10 documentos e cuidados que mais protegem você de processos judiciais e éticos — explicados de forma simples e direta.

Denis Carvalho dos Santos Vieira

Advogado · OAB/GO 53.904 · Especialista em Direito Médico e da Saúde
www.advocaciaodontologica.com.br

Por que este guia existe

Na odontologia, o que decide um processo quase nunca é a técnica empregada — é a documentação produzida antes dele.

A odontologia está entre as áreas da saúde com maior número de ações judiciais no Brasil. Procedimentos estéticos, ortodônticos e protéticos lidam diretamente com a expectativa do paciente e, quando o resultado percebido frustra essa expectativa, a reclamação frequentemente se converte em ação judicial ou em representação ética no Conselho.

Pior: a jurisprudência tende a tratar boa parte das obrigações do cirurgião-dentista como **obrigação de resultado**, o que inverte o ônus da prova. Na prática, cabe ao profissional demonstrar que informou, documentou e executou corretamente.

A boa notícia: a maior parte dos problemas graves tinha um ponto fraco evitável — um documento ausente, um prontuário incompleto ou uma publicidade irregular. Este guia mostra os 10 cuidados que fecham essas portas.

Use-o como um mapa. Não substitui orientação jurídica individualizada, mas vai te ajudar a enxergar onde a sua clínica está exposta.

Os 10 documentos e cuidados essenciais

1 Termo de Consentimento (TCLE) específico por procedimento

Nada de modelo genérico. Cada tratamento — implante, ortodontia, prótese, estética, cirurgia — exige um termo que descreva os riscos próprios daquele procedimento, em linguagem acessível, assinado antes de começar.

2 Prontuário completo e contemporâneo

Registre tudo no momento em que acontece: anamnese, diagnóstico, plano de tratamento, evolução e intercorrências. Prontuário é a espinha dorsal da defesa — e jamais deve ser alterado depois de um problema.

3 Contrato de prestação de serviços

Com objeto bem delimitado, valores, formas de pagamento, hipóteses de rescisão e gestão de expectativas. Evita conflitos sobre "o que estava incluído" e organiza a cobrança.

4 Ficha de anamnese juridicamente segura

Estruturada para registrar condições de saúde relevantes e proteger o profissional contra omissões do paciente que possam impactar o tratamento.

5 Termo de orientações pós-operatórias

Prova de que o paciente foi orientado sobre os cuidados após o procedimento — essencial quando a complicação decorre do descumprimento dessas orientações.

6 Termo de recusa de tratamento

Resguarda o profissional quando o paciente recusa o tratamento indicado ou abandona o acompanhamento. Documente a recusa — ela também é prova.

7 Termo de autorização de uso de imagem

Fotos de antes e depois só podem ser usadas com consentimento específico e destacado, sem promessa de resultado. O uso indevido gera processo ético e violação da LGPD.

8 Adequação à LGPD

Prontuários, radiografias e fotos são dados sensíveis. Política de privacidade, controle de acesso e regras de uso do WhatsApp protegem a clínica de multas e ações.

9 Publicidade dentro das regras do CFO

Divulgar resultados, ofertas e antes/depois exige cuidado com o Código de Ética Odontológica. Publicidade irregular é uma das causas mais comuns de representação.

10 Protocolos internos e treinamento da equipe

A maioria dos incidentes começa em erro humano. Recepção, auxiliares e dentistas precisam saber o que pode e o que não pode — da guarda do prontuário ao envio de mensagens.

Regra de ouro: prevenir custa muito menos do que responder a um processo.
Cada documento acima é uma porta que você fecha antes que o problema chegue.

PRÓXIMO PASSO

Vamos blindar a sua clínica?

Se você quer revisar os documentos que usa hoje ou estruturar a sua proteção jurídica do zero, fale diretamente comigo. A primeira orientação é sem compromisso.

WHATSAPP

(62) 99258-6422

E-MAIL

contato@deniscarvalhoadvocacia.com.br

SITE

www.advocaciaodontologica.com.br

Denis Carvalho dos Santos Vieira — OAB/GO 53.904. Material de caráter informativo, em conformidade com o Provimento nº 205/2021 do CFOAB. Não constitui consulta jurídica nem promessa de resultado.